Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 3 din 26.04.2024



Cuprins

			pag.
1.	**Informații Generale despre FCI**		3
	1.1.	Scopul Fondului	3
	1.2.	Cadrul legislativ	3
	1.3.	Plafonul de compensare	4
2.	**Activitatea Fondului în anul 2023**		4
	2.1.	Contextul economic în care Fondul şi-a desfăşurat activitatea în anul 2023 şi previziuni pentru anul 2024	7
	2.2.	Evenimentele anului 2023	10
	2.3.	Conducerea Fondului	12
	2.4.	Participanții Fondului	12
	2.5.	Evoluția numărului de investitori	13
	2.6.	Investiția compensabilă	15
	2.7.	Portofoliul mediu al unui investitor	16
	2.8.	Investiția medie compensabilă	18
	2.9.	Resursele financiare la 31 decembrie 2023	18
		2.9.1. Contribuții inițiale	19
		2.9.2. Contribuții anuale	19
		2.9.3. Evoluția contribuțiilor inițiale, a contribuțiilor anuale şi a cotizațiilor pentru cheltuieli de administrare şi funcționare în perioada 2005-2023	20
		2.9.4. Majorări de întârziere	21
		2.9.5. Investirea resurselor financiare	21
3.	**Strategia pentru anul 2024**		23
	3.1.	Estimări pentru anul 2024	23
	3.2.	Principalele riscuri identificate	24
	3.3.	Obiectivele Fondului pentru 2024	25
4.	**Situațiile financiare pentru anul 2023**		26
	4.1.	Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2023	26
	4.2.	Contul de profit şi pierdere la data de 31 decembrie 2023	26
	4.3.	Situația modificării capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2023	27

Anexa nr.1	Lista participanților Fondului la 31 decembrie 2023	28
Anexa nr.2	Modalitatea de calcul a contribuției anuale	29
Anexa nr.3	Organigrama Fondului	30
Anexa nr.4	Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2023	31
Anexa nr.5	Contul de profit şi pierdere la data de 31 decembrie 2023	32
Anexa nr.6	Situația modificării capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2023	33
Anexa nr.7	Raportul auditorului financiar	34

Abrevieri

- BET – Indicele Bucharest Exchange Trading
- BET-FI – Indicele Bucharest Exchange Trading Investment Funds
- A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară, succesoare în drepturi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
- C.N.V.M. – Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
- IC – Investiţia Compensabilă Totală
- IMC – Investiţia Medie Compensabilă
- SAI – Societăţi de Administrare a Investiţiilor
- SSIF – Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare

1. Informații Generale despre FCI

Fondul de Compensare a Investitorilor (Fondul) este constituit ca persoană juridică de drept public. Organizarea şi funcționarea Fondului sunt stabilite prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., la propunerea Consiliului de Administrație al Fondului.

Misiune

Fondul de Compensare a Investitorilor are ca misiune administrarea unei scheme de compensare solide care să contribuie la creşterea încrederii şi a participării investitorilor pe piața de capital din România.

Prin intrarea în vigoare a Legii 88/2021 privind fondul de compensare a investitorilor, Fondul desfăşoară şi activitatea de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții.

Valori

- Cooperarea strânsă cu participanții Fondului, autoritatea de reglementare şi instituțiile financiare;
- Responsabilitatea fața de investitori şi protejarea intereselor acestora;
- Confidențialitatea informațiilor primite de la participanții Fondului;
- Transparența privind activitatea desfăşurată.

1.1 Scopul Fondului

În România, Fondul a fost înființat în iunie 2005, având ca scop compensarea investitorilor, în situația incapacității participanților Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții.

1.2 Cadrul legislativ

Fondul îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile din:

- Statutul Fondului aprobat de A.S.F.;
- Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor;
- Regulamentul nr. 10/2022 emis de A.S.F. privind Fondul de compensare a investitorilor;
- Procedura nr. 1/2022 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligațiilor la fond;
- Procedurile Fondului;
- Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- La nivelul Uniunii Europene, domeniul este reglementat de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor.

1.3 Plafonul de compensare

Fondul compensează în mod egal şi nediscriminatoriu investitorii compensabili în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20,000 EUR/investitor, plafon prevăzut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor şi preluat în Legea 88/2021 la Art. 5 alin.1.

2. Activitatea Fondului în anul 2023

În anul 2023 Fondul a colectat contribuţii anuale în valoare de **1.462.326 lei**, reprezentând aproximativ 4,57% din totalul contribuţiilor anuale încasate în perioada 2005-2023. Comparativ cu anul 2022, valoarea totală a contribuţiilor anuale încasate în anul 2023 a înregistrat o creştere de 3,66%.
Contribuţiile iniţiale încasate în anul 2023 au fost în valoare totală de 73.862 lei şi cotizaţiile pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare în sumă de 402.731,18 lei.

Urmare a demersurilor susţinute efectuate pe parcursul anului 2023, Fondul a reuşit cooptarea a doi noi participanţi, respectiv: SSIF Investimental S.A. şi OTP Bank S.A.
În ceea ce priveşte apariţia unor noi cazuri de compensare, Fondul nu a primit solicitări în acest sens.
Activitatea Fondului a fost orientată către îndeplinirea scopului şi misiunii aşa cum sunt definite în cadrul Legii 88/2021 precum şi către dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor cu participanţii Fondului prin :

- Modificarea şi completarea unor reglementari interne ale Fondului;
- Menţinerea în siguranţa a resurselor Fondului;
- Menţinerea capacităţii de compensare;
- Menţinerea cooperării internaţionale în vederea schimbului de experienţă;
- Creşterea numărului de participanţi la Fond.

a) Modificarea şi/sau completarea unor reglementări interne ale Fondului

În anul 2023 personalul Fondului şi-a concentrat eforturile pentru modificarea/completarea următoarelor proceduri:

- *Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;*
- *Politica de investiţii a resurselor financiare administrate de Fondul de Compensare a Investitorilor;*
- *Statutul Fondului de Compensare a Investitorilor;*
- *Procedura de Achiziţii de Produse, Servicii şi Lucrări în cadrul Fondului de Compensare a Investitorilor;*
- *Procedura privind Managementul Riscului.*

b) Menținerea în siguranță a resurselor Fondului

Având în vedere creşterea ratelor de dobandă pentru depozitele bancare oferite de instituțiile de credit, dar şi mentinerea unor randamente atractive pentru titlurile de stat, Fondul a investit resursele încasate şi cele scadente în anul 2023, atât în depozite la instituții de credit, cât şi în titluri de stat emise de statul român, respectând astfel Strategia privind expunerea financiara a resurselor Fondului aferentă anului 2023.
Randamentul mediu obținut din investirea resurselor pe parcursul anului 2023 a fost de **4,90%.**
Având în vedere faptul ca atât economia europeană, cât şi cea mondială, se află într-o situație destul de incerta în ceea ce priveşte evoluția viitoare, se intenționeaza să se țină sub observație extrem de atentă fiecare investiție a resurselor Fondului prin investirea acestora în instrumente cu grad de risc scăzut.

c) Menținerea capacității de compensare

Obiectivul permanent urmărit de Fond este creşterea capacității de compensare *„în vederea îndeplinirii misiunii Fondului, de administrare a unei scheme de compensare solide care să contribuie la creşterea încrederii şi a participării investitorilor pe piața de capital din România"*.

În acest sens, Fondul urmăreste evoluția următorilor indicatori:

- indicele de acoperire a expunerii Fondului (IA);
- gradul de acoperire a investiției compensabile (GA-IC).

Tabelul nr. 1 – EVOLUȚIA INDICATORILOR DE MĂSURARE A CAPACITĂȚII DE COMPENSARE ÎN PERIOADA 2021 -2023

	Dec. 2021	Dec. 2022	Dec. 2023
Resursele atrase ale Fondului (mii lei)	23.311	24.721	26.184
Investiția compensabilă-IC (mii lei)	4.271.516	6.003.135	7.956.885
Nr. Membri/participanți	29	31	33
Indicele de acoperire a expunerii Fondului	0,55%	0,41%	0,33%
Gradul de acoperire a IC	55,17%	54,84%	51,25%

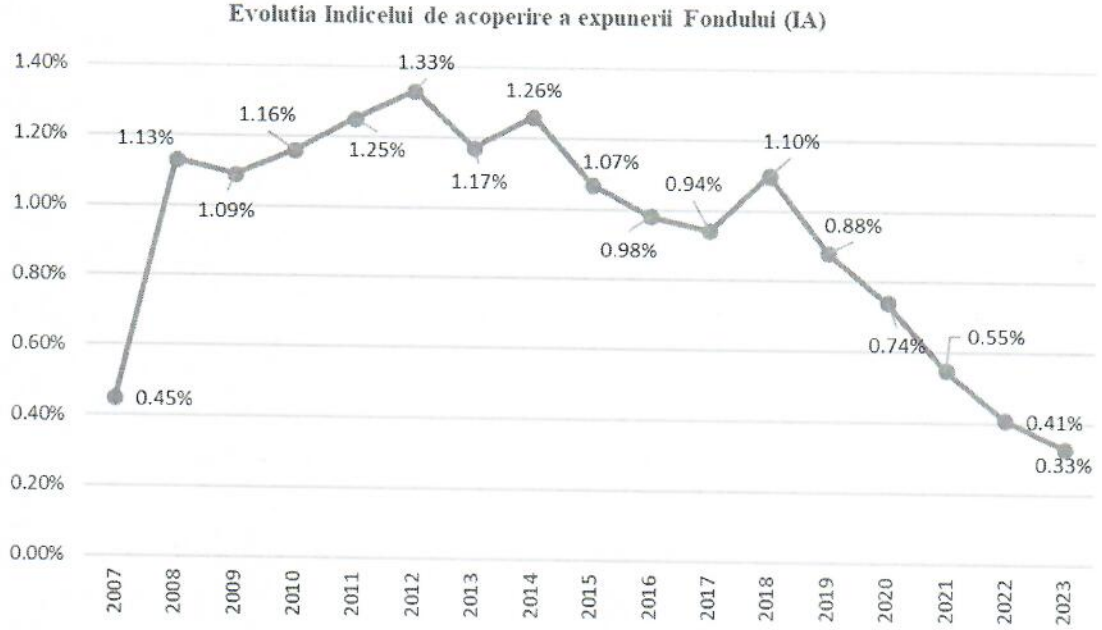
Indicele de acoperire a expunerii Fondului (IA)

IA reprezintă raportul dintre resursele administrate (destinate compensării) aflate în posesia Fondului la sfârşitul anului şi suma totală a bazelor de calcul aferente contribuțiilor speciale declarate de entitățile participante la Fond cu date aferente sfârşitului de an, certificate:

$$IA = \frac{Resurse\ administrate\ destinate\ compensării}{Bază\ de\ calcul\ contribuție\ specială} * 100$$

* baza de calcul aferentă contribuțiilor speciale reprezintă investiția compensabilă

În ceea ce privește capacitatea de compensare a Fondului în cazul apariției unui eveniment, Fondul dispunând de resursele administrate în valoare de **26,18 mil. Lei** și raportându-se la o investiție de compensat în sumă de 7.956.885.399,72 Lei, prezintă un indice de acoperire de 0,33%. Evoluția acestui indice de acoperire a suferit o diminuare în ultimii ani pe fondul creșterii bazei de calcul la care ne-am raportat urmare a modificărilor Regulamentului A.S.F. nr.10/2022 și a Procedurii nr.1 A Fondului, conform graficului de mai jos.



Gradul de acoperire a investiției compensabile (GA-IC)

(GA-IC) determină numărul de participanți pe care Fondul îi poate compensa individual.

$$GA - IC = \frac{Numarul\ de\ participanti\ pentru\ care\ investitia\ compensabila\ este\ mai\ mica\ sau\ egala\ cu\ resursele\ destinate\ compensarii}{Numar\ total\ de\ participanti} * 100$$

La data de 31.12.2023, raportându-ne la investiția compensabilă declarată de fiecare participant și la resursele totale aflate la dispoziția Fondului în sumă de **26,18 mil Lei**, rezultă că dintr-un total de 33 de participanți, Fondul poate compensa individual în procent de 100% un număr de 18 participanți și pentru un număr de 15 participanți Fondul nu dispune de resurse suficiente pentru compensarea integrală individuală.

Astfel, gradul de acoperire a IC este de 51,52%, în scădere față de sfârșitul anului 2022 când acest indicator era de 54,84%.

d) Menținerea cooperarii internaționale în vederea schimbului de experiență

În anul 2023 Fondul şi-a păstrat calitatea de membru asociat al Forumului European al Asiguratorilor de Depozite (European Forum of Deposit Insurers – E.F.D.I.), societate non-profit care are ca scop facilitarea dialogului dintre membri (schemele de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de membri plini şi schemele de compensare a investitorilor în calitate de membri asociați), precum şi schimbul de experiență şi informații cu privire la subiecte de interes comun.

Astfel, pe parcursul anului 2023, activitatea s-a menținut, reprezentanții Fondului au participat la întâlnirile organizate online, au răspuns la chestionarele şi întrebările primite din partea membrilor E.F.D.I.

2.1 Contextul economic în care Fondul şi-a desfăşurat activitatea în anul 2023 şi previziuni pentru anul 2024

Mediul internațional:

- Potrivit Conference Board creşterea economică a SUA va scădea la începutul anului viitor, ducând la o recesiune foarte scurtă şi superficială. Această perspectivă este asociată cu numeroşi factori, inclusiv inflația ridicată, ratele ridicate ale dobânzilor, disiparea economiilor pandemice, creşterea datoriei de consum şi reluarea rambursărilor obligatorii ale împrumuturilor pentru studenți. Creşterea estimată a PIB-ului real în 2023 este de 2,4% şi apoi va scădea la 0,8% în 2024.

- Spre sfârşitul anului 2024, se prognozează că volatilitatea care a dominat economia SUA în perioada pandemiei să se diminueze pe măsură ce economia iese din recesiune. În a doua jumătate a anului 2024, creşterea generală va reveni la rate mai stabile pre-pandemice, inflația se va apropia de 2%, iar FED va reduce ratele la aproape 4%. Cu toate acestea, din cauza îmbătrânirii forței de muncă, se aşteaptă ca rigiditatea pieței muncii să rămână o provocare continuă în viitorul apropiat.

Sursa: conference-board.org/research/us-forecast#:~:text=The Conference Board forecasts that economic weakness will,inflation and rising hawkishness by the Federal Reserve.

- Economia Uniunii Europene şi-a încetinit ritmul în 2023 pe fondul unui cost ridicat al vieții, al cererii externe slabe şi al înăspririi monetare. În timp ce activitatea economică era de aşteptat să se redreseze treptat în viitor, prognoza Comisiei Europene a revizuit creşterea PIB-ului UE în scădere în comparație cu proiecțiile sale de vară. S-a estimat că inflația a scăzut la un minim de doi ani în zona euro în octombrie şi urma să continue să scadă în orizontul de prognoză.

Sursa: https://www.europeansources.info/record/european-economic-forecast-autumn-2023/

- Balanța riscurilor la adresa creşterii economice rămâne înclinată în sensul scăderii. Creşterea economică ar putea fi mai redusă, dacă efectele politicii monetare se dovedesc a fi mai puternice decât s-a anticipat. O evoluție mai modestă a economiei mondiale sau încetinirea în continuare a schimburilor comerciale internaționale ar afecta, de asemenea, avansul economic în zona euro.

- Se previzionează o intensificare a creşterii economice începand cu prima parte a anului 2024, pe măsură ce veniturile disponibile reale se majorează, susținute de reducerea inflației, de creşterile salariale, iar dinamica exporturilor se aliniază la ameliorarea cererii externe. Pe ansamblu, se anticipează o încetinire a ritmului mediu anual de creştere a PIB real de la 3,4% în 2022 la 0,6% în 2023, urmată de o redresare la 0,8% în 2024 şi de o stabilizare la 1,5% în 2025 şi 2026.
- Pe fondul atenuării crizei energetice, autoritățile guvernamentale ar trebui să continue retragerea măsurilor de sprijin aferente. Acest demers este esențial pentru a evita intensificarea presiunilor inflaționiste pe termen mediu, care ar necesita o politică monetară şi mai restrictivă.
- Piața forței de muncă va continua să sprijine economia. Rata şomajului s-a situat la 6,5% în luna octombrie, iar ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,2% in trimestrul III. Pe masură ce inflația scade, creşterea salariilor reale şi ocuparea forței de muncă ar trebui să susțină o revenire a consumului.
- Tensiunile geopolitice prelungite şi extinderea conflictului din Orientul Mijlociu la Marea Roşie inclină balanța riscurilor către rezultate negative. Riscurile climatice şi frecvența tot mai mare a evenimentelor meteorologice extreme continuă să reprezinte amenințări.

Sursa: Banca Centrala Europeana, Buletin economic nr.8/2023

Mediul intern:

- PIB-ul real al României a crescut cu 1,8% la sfârşitul anului, în scădere cu 0,4% față de prognoza din toamna anului 2023. Inflația ridicată şi creşterea mică a creditelor au diminuat cererea internă în 2023, în timp ce cererea externă a fost redusă. Investițiile finanțate de UE în infrastructura publică au compensat încetinirea consumului privat.
- Piața muncii puternică şi cele două creşteri ale salariilor minime au atenuat scăderea veniturilor reale. După un al treilea trimestru slab, indicatorii pe termen scurt sugerează că economia a avut o uşoară revenire în ultimele luni ale anului 2023, bazată pe vânzarile cu amănuntul, servicii şi construcții.
- Politica monetară urmează să rămână stricta în 2024 şi să se relaxeze doar treptat, pe măsură ce presiunile inflaționiste se reduc. Această relaxare a condițiilor monetare şi financiare, însoțită de o cerere externă mai puternică, va duce la o creştere reală a PIB-ului de 3,2% în 2025, de asemenea, uşor sub previziunile din toamna anului 2023.

Sursa: Comisia Europeana / Economic forecast

Prognoza BNR pentru 2024 privind rata inflației:

	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024
Ținta	-	-	-	2,5
Efectiv/ Prognoza(%)**	6,5	5,7	4,7	4,7
Taxe constante* (%)	5,6	4,9	3,7	3,7
Interval de incertitudine (%)	±0,5	±0,9	±1,4	±2,0

** Rata anuală a inflației IPC la taxe constante - se exclude impactul de rundă I al modificărilor operate la nivelul cotei TVA, al accizelor și al unor taxe nefiscale*
*** sfârșit de perioada*
Sursa: INS, calcule BNR

- Conform Chartered Financial Analysts (CFA) România, rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2025) a scăzut față de exercițiul anterior și s-a situat la valoarea medie de 5,78%, valoare mai mică cu mai puțin de un punct procentual comparativ cu rata inflației înregistrată în luna decembrie 2023. Doar 68% dintre participanții la studiu anticipează o reducere a ratei inflației în urmatoarele 12 luni față de 88% în exercițiul anterior.
- În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 94% dintre participanții din cadrul studiului CFA, anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9894 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0438 lei pentru un euro.

Nr.	Indicator *(estimari CFA)*	Actual	Anticipatii*
1	Evoluție PIB (real)	4,7%	2,5%
2	Deficit bugetar	5,7%	5,5%
3	Curs EUR/RON	4,9198	5,0438
4	Rata inflației	10,25%	8,21%
5	ROBOR 3M	6,44%	6,32%
6	Randament 5Y RON	6,39%	6,42%
7	Randament 10Y RON	6,43%	6,72%

**Sursa: Asociația CFA Romania, final de an, 2023 (PIB, deficit bugetar), orizont de 12 luni (restul indicatorilor).*

- La nivelul pieței de capital românești s-au înregistrat anul trecut noi maxime la capitolul valoare totală de tranzacționare, lichiditate medie zilnică și număr de tranzacții. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut în 2023 cel mai bun an din istorie, fapt datorat succesului ofertei publice de listare a Hidroelectrica, care prin valoarea sa de 9,3 miliarde de lei a fost cea mai mare ofertă din Europa în 2023. În ceea ce privește valoarea totală de tranzacționare realizată pe toate pieţele cu toate tipurile de instrumente financiare, aceasta a depășit 38 de miliarde de lei, în creștere cu 58% față de anul precedent.
- Numărul de 1,977 milioane de tranzacții realizate de investitori pe toate pieţele în 2023 reprezintă un nivel fără precedent din 2007.

- Numărul de tranzacții cu acțiuni pe Piața Principală a atins cifra de 1,46 milioane de tranzacții, demonstrând interesul activ al investitorilor.
- Lichiditatea medie zilnică pe toate tipurile de instrumente listate pe Piața Principală (PP) și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) a ajuns la 153 de milioane de lei. Acest rezultat reprezintă o creștere de 60% față de anul 2022.
- Două companii s-au listat în 2023 la Bursa de Valori București în urma realizării cu succes a ofertelor de listare: Hidroelectrica pe Piața Principala și Millenium Insurance Broker pe AeRO.
- Capitalizarea companiilor autohtone de pe Piața Reglementată a depășit **215 miliarde lei**, sau 43 miliarde euro, **în creștere cu 61,10%** față de nivelul de la finalul anului 2022 în valoare de peste **133 miliarde** lei.
- Prețul acțiunilor Bursa de Valori București (BVB) a urcat în 2023 cu 86%, la 65,6 lei/acțiune.

**Sursa: Bursa de Valori Bucuresti, Raport lunar decembrie 2023*

Indicii Bursei de Valori București au urmat trendul ascendent al principalilor indici ai burselor internaționale.

Tabelul nr. 2 - EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICI BURSIERI (VARIAȚII ANUALE)

Indici*	Evoluție 2020	Evoluție 2021	Evoluție 2022	Evoluție 2023
Dow Jones Industrial	8,32%	20,43%	-9,40%	13,70%
S&P 500	16,11%	29,13%	-15,54%	23,79%
FTSE 100	-15,24%	12,65%	-0.71%	2,37%
DAX 30	3,78%	15,72%	-13,09%	18,67%
BET	-1,17%	32,69%	-10,67%	27,95%
BET-FI	-8,90%	21,81%	-3,66%	16,27%
BET-XT	-4,20%	30,69%	-10,82%	26,28%
BET-NG	-11,58%	27,58%	-4,38%	26,81%

**Variația indicilor calculată între prima și ultima ședință de tranzacționare a anului.*

2.2 Evenimentele anului 2023

14.02.2023 Consiliul de Administrație al Fondului avizează prin Decizia nr.1 ca valoarea totală a contribuțiilor anuale pe care Fondul trebuie să le colecteze de la participanții săi să fie de 0.05% din baza de calcul a contribuției anuale.

28.02.2023 Consiliul de Administrație al Fondului a aprobat nivelurile de toleranță pentru unele riscuri specifice activității Fondului.

21.03.2023 Consiliul de Administrație al Fondului a aprobat prin Decizia nr.1:
- cotizația individuală pentru cheltuieli de administrare și funcționare aferente anului 2023 datorată de către participanții Fondului în cuantum de 6.312,13 lei/participant;
- cotizația individuală pentru cheltuieli de administrare și funcționare aferente anului 2023 datorată de către entitățile autorizate să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare în cuantum de 65.225,34 lei/entitate.

13.04.2023 – Consiliul de Administrație al Fondului a stabilit prin Decizia nr. 4 cuantumul cotei care se va aplica asupra bazei de calcul pentru determinarea contribuțiilor anuale aferente anului 2023. Cota procentuală aprobată de Fond care se va aplica asupra bazei de calcul pentru determinarea contribuțiilor anuale aferente anului 2023, este în cuantum de 0,05%.

28.04.2023 Consiliul de Administrație al Fondului avizează:
- Situațiile financiare anuale ale Fondului pentru anul 2022 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului auditorului independent în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară;
- raportul de activitate al Fondului pentru anul 2022, care ulterior este aprobat de catre A.S.F. prin Decizia nr. 551/29.05.2023.

16.06.2023 Demisia D-lui Alexandru Petrescu din funcția de membru al Consiliului de administrație al Fondului de compensare a investitorilor.

28.06.2023 Consiliul de Administrație al Fondului ia act de "Situația cotizațiilor aferente anului 2023 și a contribuțiilor inițiale încasate până la data de 20.06.2023.

27.10.2023 Consiliul de Administrație al Fondului avizează prin Decizia nr.7, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și dispune înaintarea către A.S.F. în vederea supunerii spre aprobare.

29.11.2023 Consiliul de Administrație al Fondului aprobă schimbarea sediului Fondului de la adresa din B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 3, cam. 1-2, sector 2, București la adresa din București, Sector 1, Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 4.

15.12.2023 Consiliului de administrație al Fondului avizează modificarea Statutului Fondului de Compensare a Investitorilor conform dispozițiilor art. 19 lit. a) pct. (i) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor care ulterior a fost aprobat de către A.S.F. în coformitate cu Decizia nr. 27/11.01.2024. Principalele modificări/completări ale acestuia au fost:

- ✓ Modificarea sediului Fondului;
- ✓ Armonizări și alinieri cu unele reglemantări din Legea nr. 88/2021;
- ✓ Reglementări privind desfășurarea sedințelor CA în anumite condiții;
- ✓ Transpuneri ale unor prevederi din Regulamentul A.S.F. nr. 10 privind funcția de Director general al Fondului;
- ✓ Completare cu precizări privind operațiunile de încasări și plăți ale Fondului;
- ✓ Prevederi în vederea îndeplinirii recomandărilor și constatărilor auditorului intern;

19.12.2023 Consiliul de Administrație al Fondului:

- aprobă Strategia privind expunerea financiară a resurselor Fondului de Compensare a Investitorilor pentru anul 2024;
- avizează Regulamentul de organizare şi funcționare a Fondului, precum şi Regulamentul privind salarizarea personalului.

29.12.2023 A.S.F emite:

- Decizia nr. 1348 de aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.

2.3 Conducerea Fondului

Conform legii 88/2021, Art. 14. – alin. (1) Fondul este administrat de un consiliu de administrație compus din:

a) un membru desemnat de A.S.F. care este președintele Consiliului de administrație;
b) un membru desemnat de Ministerul Finanțelor;
c) un membru desemnat de către A.S.F. dintre reprezentanții propuși de către participanții la Fond din rândul acestora.

Pe parcursul anului 2023, Consiliul de administrație al Fondului a fost format din trei membri în perioada 01.01.2023 - 16.06.2023 şi, începând din 17.06.2023 din doi membri urmare a demisiei membrului desemnat de către Ministerul Finaţelor.

Tabelul nr. 3 – STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FONDULUI ÎN 2023

Nr. crt.	Nume, prenume	Decizia A.S.F. de numire	Funcție
1	CIOACĂ SORIN-IULIAN	Decizia nr. 994/12.08.2021	Președinte al Consiliului de Administrație
2	FARMACHE STERE-CONSTANTIN	Decizia nr. 996/12.08.2021	Membru
3	PETRESCU ALEXANDRU	Decizia nr. 20/12.01.2022	Membru până la data de 16.06.2023

În anul 2023, conducerea executivă a fost asigurată de către Directorul General – Bogdan Costel Movileanu – desemnat prin Decizia A.S.F. nr. 1697 din 28.12.2021.

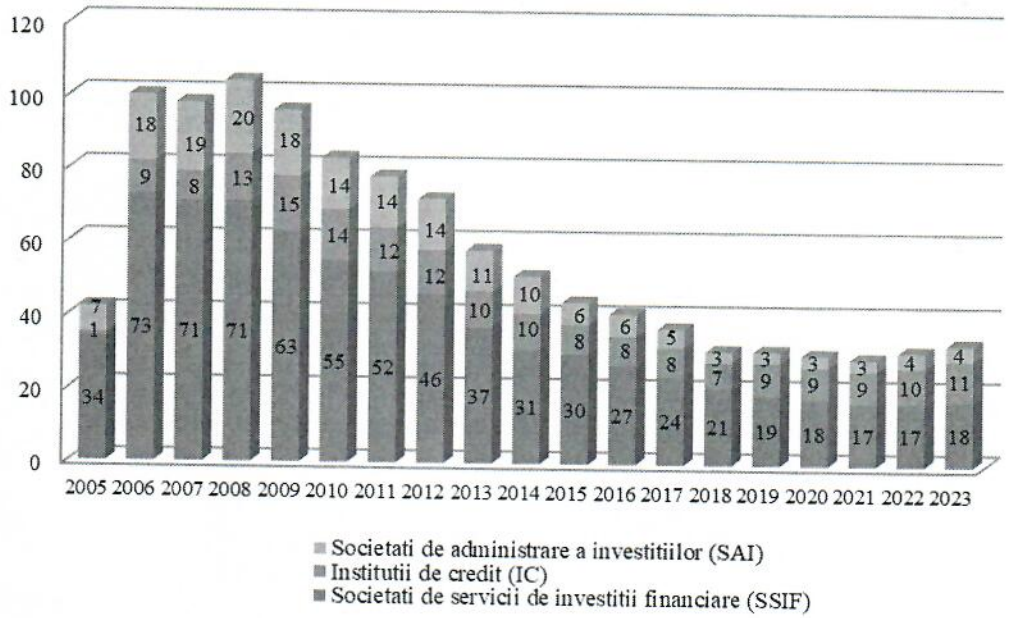
2.4 Participanții Fondului

Toți intermediarii autorizați să presteze servicii de investiții financiare (societăți de servicii de investiții financiare şi instituții de credit), societățile de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții şi administratorii de fonduri alternative de investiții autorizați să administreze portofolii individuale de investiții trebuie să fie, conform reglementarilor legale, participanți ai Fondului.

La sfârşitul anului 2023 Fondul avea 33 de participanți, cu 2 participanți mai mulți comparativ cu finele anului 2022. Dintre aceştia, 18 sunt societăți de servicii de investiții financiare, 11 intermediari instituții de credit şi 4 societăți de administrare a investițiilor. La data întocmirii prezentului raport numărul participanților Fondului este 32, ca urmare a retragerii participantului Voltinest S.A.

Lista participanților Fondului la 31 decembrie 2023 este prezentată in Anexa nr. 1.

Evolutia numarului de participanti FCI pe categorii



2.5 Evoluția numărului de investitori

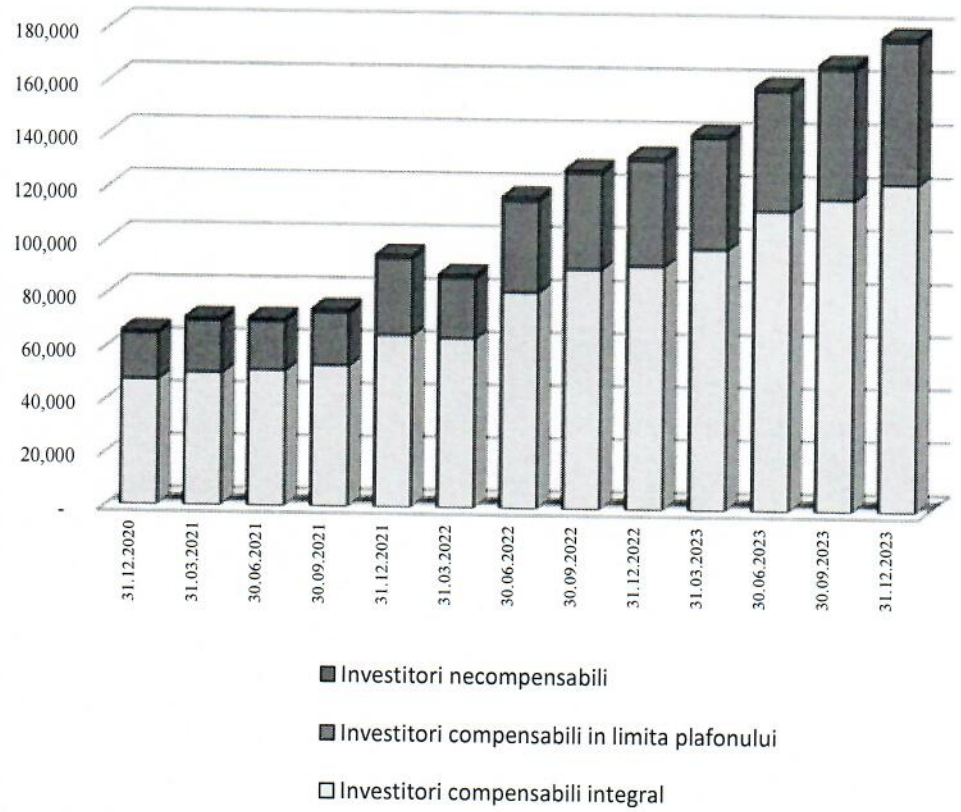
Numărul de investitori la sfârşitul anului 2023, conform raportărilor transmise de participanții Fondului, era de 178.561, fără a ține cont dacă un investitor apelează la unul sau mai mulți intermediari sau societăți de administrare a investițiilor. Aceştia reprezintă toți investitorii care au deținere reprezentând fonduri băneşti şi/sau instrumente financiare la participanții Fondului.
La sfârşitul anului 2023, numărul total al investitorilor era cu 34,29% mai mare decât cel înregistrat la sfârşitul anului 2022, când erau 132.963 investitori.
În urmatorul tabel este prezentată evoluția numărului de investitori în funcție de categoria acestora:

Tabelul nr. 4 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE INVESTITORI 2019-2023

Categorii	Dec. 2019	Dec. 2020	Dec. 2021	Dec. 2022	Dec. 2023	Variație 2023/2022
Investitori compensabili integral	40.036	47.353	65.015	92.108	123.428	34,00%
Investitori compensabili în limita plafonului	12.334	17.418	28.867	39.614	53.930	36,14%
Investitori necompensabili	1.180	866	1.264	1.241	1.203	-3,06%
Numar total investitori	**53.550**	**65.637**	**95.146**	**132.963**	**178.561**	**34,29%**

În anul 2023 numărul investitorilor cu portofolii mai mici de 20.000 euro a înregistrat o creștere importantă (+34% față de anul anterior), al cincilea an consecutiv de creștere. Numărul investitorilor compensabili în limita plafonului a crescut în anul 2023 cu 36,14%.

Evolutia trimestriala a numarului total de investitori in perioada decembrie 2020 - decembrie 2023



*raportarea numărului de investitorilor la 31.03.2022 a fost efectuata folosind prevederile vechii Proceduri 1 a Fondului si a Regulamentului A.S.F. 3/2006

Tabelul nr. 5 – EVOLUȚIA TRIMESTRIALĂ A NUMĂRULUI DE INVESTITORI ÎN 2023

Categorii investitori	Martie	Iunie	Sept.	Dec.
Investitori compensabili integral	98.542	113.127	117.605	123.428
Investitori compensabili în limita plafonului	41.826	45.194	49.220	53.930
Investitori necompensabili	1.202	1.192	1.247	1.203
Număr total investitori	**141.570**	**159.513**	**168.072**	**178.561**

În tabelul de mai jos este prezentat numărul de investitori, clasificați pe categorii de participanți și tipuri de investitori. Astfel, se observă că ponderea cea mai mare, de 73,12% din investitorii compensabili integral, o au cei care au investit prin intermediul SSIF-urilor, la polul opus, cu ponderea cea mai mică, situându-se SAI-urile care înregistrează cca. 0,04% din totalul investitorilor compensabili integral.

Tabelul nr. 6 – CLASIFICAREA INVESTITORILOR PE CATEGORII DE PARTICIPANȚI LA DEC. 2023

Categorie participanți	Nr. investitori compensabili integral	Nr. investitori compensabili în limita plafonului	Nr. investitori necompensabili	**Total**
SSIF-uri	90.246	25.228	761	**116.235**
Instituții de credit	33.138	28.487	442	**62.067**
SAI-uri	44	215	-	**259**
Total	**123.428**	**53.930**	**1.203**	**178.561**

2.6 Investiția compensabilă

Investiția compensabilă totală (IC) reprezintă suma investițiilor compensabile raportate de către fiecare participant la Fond, respectiv baza de calcul aferentă contribuțiilor speciale raportată în cadrul Anexei nr. 4.

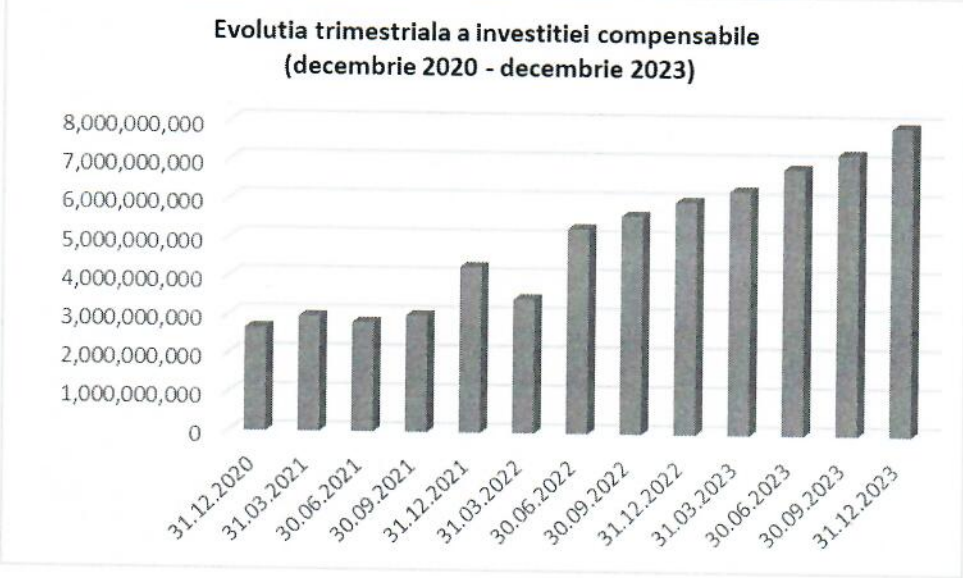
La sfârşitul anului 2023, IC a avut valoarea de 7,96 miliarde lei.

In **tabelul nr. 7** sunt prezentate valorile trimestriale ale Investiției compensabile.

Valoarea înregistrată de IC la 31 decembrie 2023 a fost cu 33% mai mare decât valoarea la 31 decembrie 2022.

Tabelul nr. 7 – INVESTIȚIA COMPENSABILĂ ÎN 2023 (valori in lei)

	Investiția compensabilă (IC)	Variația IC față de trimestrul anterior
31.12.2022	6.003.135.401	#
31.03.2023	6.296.451.917	4,89%
30.06.2023	6.871.466.334	9,13%
30.09.2023	7.250.468.765	5,52%
31.12.2023	7.956.885.400	9,74%



2.7 Portofoliul mediu al unui investitor

Valoarea portofoliului mediu în funcție de categoria investitorilor este prezentată în **tabelul nr. 8.** Calculele s-au făcut corespunzător unui plafon de 20.000 euro, astfel:

- Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral (cu investiții sub plafonul de compensare) reprezintă raportul între suma investițiilor compensabile sub plafonul de compensare de 20.000 euro și numărul total de investitori compensabili sub acest plafon;
- Portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului (cu investiții peste plafonul de compensare) reprezintă raportul între suma investițiilor compensabile peste plafon și numărul total de investitori compensabili în limita plafonului;
- Portofoliul mediu al unui investitor necompensabil reprezintă raportul între suma investițiilor exceptate de la compensare și numărul total de investitori necompensați.

Tabelul nr. 8 – PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR (EURO)

Portofoliul mediu/investitor (EUR)	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2021	Dec. 2022	Dec. 2023	Variație 2023/2022
Investitori compensabili integral	4.026	4.190	4.398	4.572	4.220	-7,69%
Investitori compensabili în limita plafonului	211.030	228.092	242.369	195.067	189.166	-3,03%
Investitori necompensabili	10.750.749	17.267.055	25.475.587	27.304.475	38.399.766	40,64%

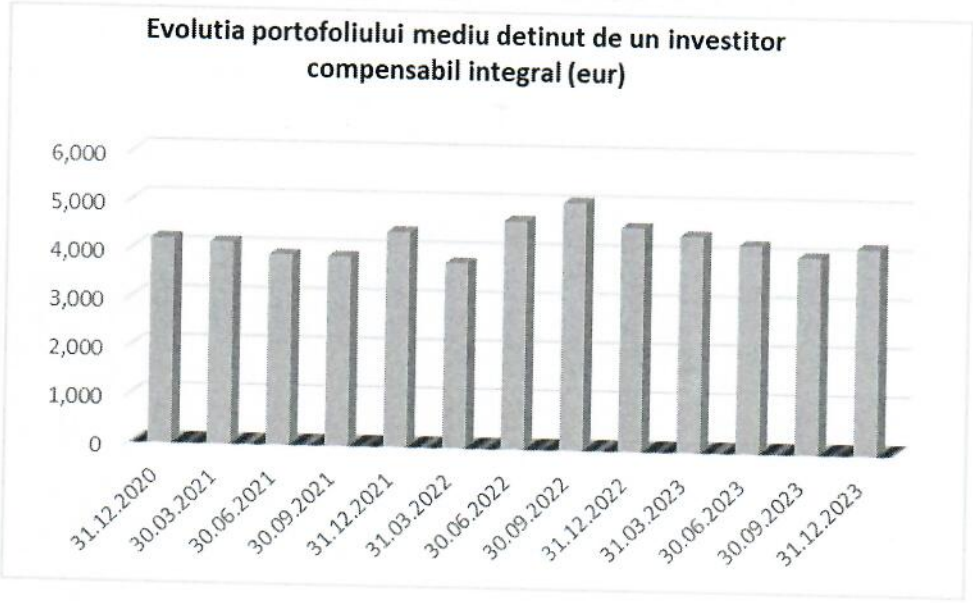
Cursul EURO/RON folosit a fost cel de la data de 31.12.2023 (1 EURO = 4,9746 RON).

Portofoliul mediu (valori în euro) al unui investitor a crescut semnificativ în 2023 în cazul categoriei investitori necompensabili cu 40,64%. Au înregistrat scăderi urmatoarele categorii: portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral (-7,69%) şi portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului (-3,03%).

La finele anului 2023 valoarea totala în lei a portofoliilor investitorilor a crescut cu 36,15% comparativ cu valoarea înregistrata la sfârşitul anului 2022.

Tabelul nr. 9 – PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR COMPENSABIL INTEGRAL (EURO)

Portofoliul mediu/ investitor compensabil integral (EUR)	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023	Variație 2023/2022
SSIF	3.493	3.426	3,246	3.150	3.181	0,98%
Instituții de credit	6.838	7.324	8,098	7.808	7.043	-9,79%
SAI	15.042	7.235	12.149	11.216	10.270	-8,43%
Portof. mediu / investitor	**4.026**	**4.190**	**4.398**	**4.572**	**4.220**	**-7,73%**



2.8 Investiția medie compensabilă

Investiția medie compensabilă reprezintă raportul dintre suma investițiilor compensabile raportate de către participanții Fondului și numărul acestora.

La sfârșitul anului 2023, investiția compensabilă totală era de 7.956,89 mil. lei iar Fondul avea 33 de participanți. Astfel, valoarea investiției medii compensabile era de 241,12 milioane lei, cu 24,51 % mai mare decât valoarea înregistrată la sfârșitul anului anterior (193,65 milioane lei).

2.9 Resursele financiare la 31 decembrie 2023

Conform art. 10 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, resursele financiare ale Fondului se constituiau la 31 decembrie 2023 din:

- contribuția inițială a participanților la Fond;
- contribuția anuală plătită de participanții la Fond;
- venituri din investirea resurselor Fondului;
- venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond;
- venituri provenite din aplicarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului;
- împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;
- cotizații plătite Fondului de către participanții la Fond și de entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare, pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia;
- alte surse, precum donații, sponsorizări, asistența financiară stabilite potrivit legislației în vigoare.

2.9.1 Contribuții inițiale

Ulterior publicării Legii 88/2021, conform prevederilor Art.10 alin.3, contribuțiile inițiale încasate de Fond se folosesc pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcționare.
În anul 2023 au fost încasate contribuții inițiale în valoare de 73.861,50 lei.
Valoarea contribuțiilor inițiale colectate de Fond în perioada 2005-2023 este detaliata în **Tabelul nr. 10.**

Tabelul nr. 10 – Evoluția contribuțiilor inițiale ale participanților la Fond în perioada 2005-2023 (lei)

Categorie membri	Contribuții inițiale 2005-2019	Contribuții inițiale 2020	Contribuții inițiale 2021	Contribuții inițiale 2022	Contribuții inițiale 2023	Total contribuții inițiale
Contribuții SSIF-uri	351.636	-	-	-	36.955	**388.591**
Contribuții instituții de credit	287.769	-	-	73.231	-	**361.000**
Contribuții SAI-uri	114.934	-	-	6.177	36.907	**158.017**
Total contribuții inițiale	**754.339**	**-**	**-**	**79.408**	**73.862**	**907.608**

2.9.2 Contribuții anuale

În anul 2023 Fondul a colectat contribuții anuale în valoare de 1.462.326 lei, reprezentând aproximativ 4,57% din totalul contribuțiilor anuale încasate în perioada 2005-2023. Comparativ cu anul 2022, valoarea totală a contribuțiilor anuale încasate a fost mai mare cu 3,66%.

Pe categorii de participanți, în ponderea contribuțiilor anuale aferente anului 2023, SSIF-urile au participat cu cea mai mare parte, reprezentând 69,35% din total contribuții anuale, urmate de instituțiile de credit cu 29,35% şi SAI-uri cu 1,30%.

Tabelul nr. 11 – Evoluția contribuțiilor anuale ale participanților la Fond în perioada 2005-2023 (lei)

Categorie membri/participanți	Contribuții anuale 2005-2019	Contribuții anuale 2020	Contribuții anuale 2021	Contribuții anuale 2022	Contribuții anuale 2023	**Total contribuții anuale**
Contribuții SSIF-uri	17.743.359	1.507.205	1.861.263	1.065.021	1.014.100	**23.190.948**
Contribuții Institutii de credit	4.655.666	925.394	1.157.989	326.721	429.191	**7.494.961**
Contribuții SAI-uri	1.020.433	118.331	148.246	18.887	19.035	**1.324.931**
Total contribuții anuale	**23.419.458**	**2.550.930**	**3.167.498**	**1.410.629**	**1.462.326**	**32.010.841**

Nota: Contribuția anuala aferentă anului 2019 în suma de 364.25 lei a fost platita de Idea Bank în ianuarie 2020.

2.9.3 Evoluția contribuțiilor inițiale, a contribuțiilor anuale și a cotizațiilor pentru cheltuieli de administrare și funcționare în perioada 2005-2023

Cumulat, contribuțiile colectate de Fond (inițiale şi anuale) în perioada 2005-2023 aveau la sfârşitul anului 2023 valoarea de 32.918.449 lei (aproximativ 6.617.306 EUR), valoare calculată la cursul valabil la data de 31 decembrie 2023 de 4,9746 lei/EUR), din care:

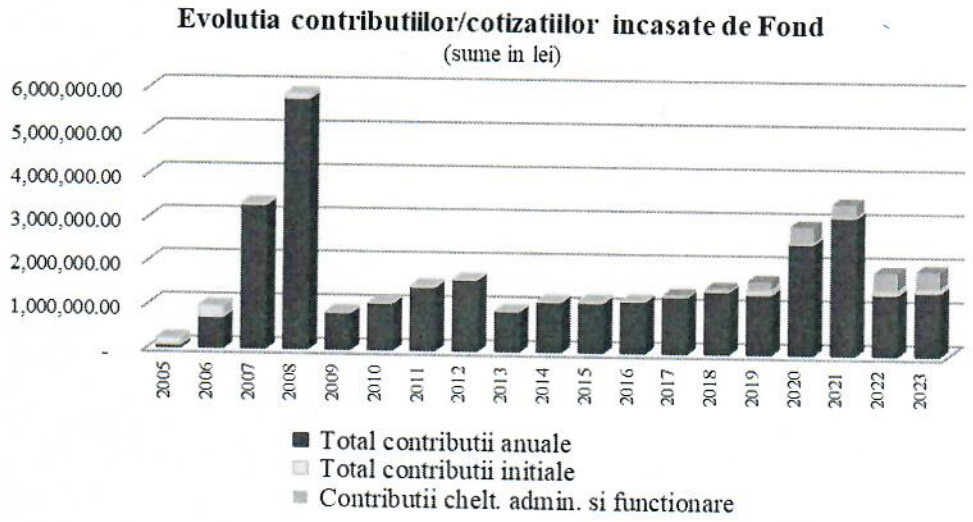
- 23.579.539 lei – contribuții ale SSIF-urilor;
- 7.855.962 lei – contribuții ale instituțiilor de credit;
- 1.482.948 lei – contribuții ale SAI-urilor.

În ceea ce privește ponderea contribuțiilor pe categorii de membri, SSIF-urile au avut cea mai mare contribuție la resursele Fondului, reprezentând aproximativ 71,63%.

Referitor la contribuțiile inițiale pe care le încasează Fondul, Art.10 alin (3) din Legea 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor prevede că acestea pot fi folosite de catre Fond pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcționare. Prin urmare, contribuțiile inițiale colectate de Fond în perioada 2005-2021 vor fi investite împreuna cu contribuțiile anuale şi vor folosite pentru plata compensațiilor, iar contribuțiile inițiale încasate ulterior publicării Legii 88/2021 se vor folosi pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcționare ale Fondului.

În anul 2023 Fondul a încasat contribuții inițiale în sumă de 73.862 lei urmare a atragerii a doi noi participanți (Investimental S.A. şi OTP Bank S.A.).

Referitor la cotizațiile pentru cheltuieli de administrare şi funcționare aferente anului 2023 s-au încasat cotizații în sumă de 402.731 lei.



2.9.4 Majorări de întârziere

În anul 2023, au fost încasate penalități în sumă de 6,01 lei. Aceste penalități au fost aplicate pentru plata cu întârziere a contribuțiilor de către participanți în termenul legal prevăzut în reglementări.

2.9.5 Investirea resurselor financiare

Potrivit prevederilor art. 11 (1) din Legea 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, disponibilitațile Fondului sunt plasate în instrumente purtatoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale şi alte instrumente cu grad de risc scăzut.

Politica de plasament adoptată de Consiliul de administrație prevede că resursele Fondului sunt investite ținând cont de următoarele principii:

- siguranța, urmărindu-se reducerea riscului de contraparte şi a riscului sistemic;
- lichiditatea, urmărindu-se asigurarea lichidității atât pentru administrarea şi funcționarea Fondului, cât şi pentru efectuarea plăților în cazul apariției unui caz de compensare;
- randamentul, urmărindu-se obținerea unor rate ale dobânzilor cât mai ridicate în condițiile date ale pieței.

Astfel, conform *„Strategiei privind expunerea financiară a resurselor Fondului de Compensare a Investitorilor pentru anul 2023*" resursele financiare ale Fondului au fost investite respectând urmatorele cerințe :

- În procesul de selecție a instituțiilor de credit la care se vor realiza plasamente în depozite bancare, se va urmări rata fondurilor proprii totale din cele mai recente rapoarte anuale publicate, urmând a se selecta doar instituțiile de credit care au acest indicator la un nivel minim de 12%. Acest proces de selecție se va desfăşura anual.
- Limitele de investiții definte pentru anul 2023 sunt:

a) minimum 50% din volumul resurselor financiare ale Fondului vor fi investite în titluri de stat emise de statul român (certificate de trezorerie şi obligațiuni de tip benchmark);

b) maximim 50 % din volumul resurselor financiare ale Fondului vor fi investite în depozite la termen la instituții de credit autorizate de Banca Națională a României care respectă criteriile de selecție, cu condiția ca expunerea pentru fiecare instituție de credit să nu depașească 15% din resursele totale ale Fondului;

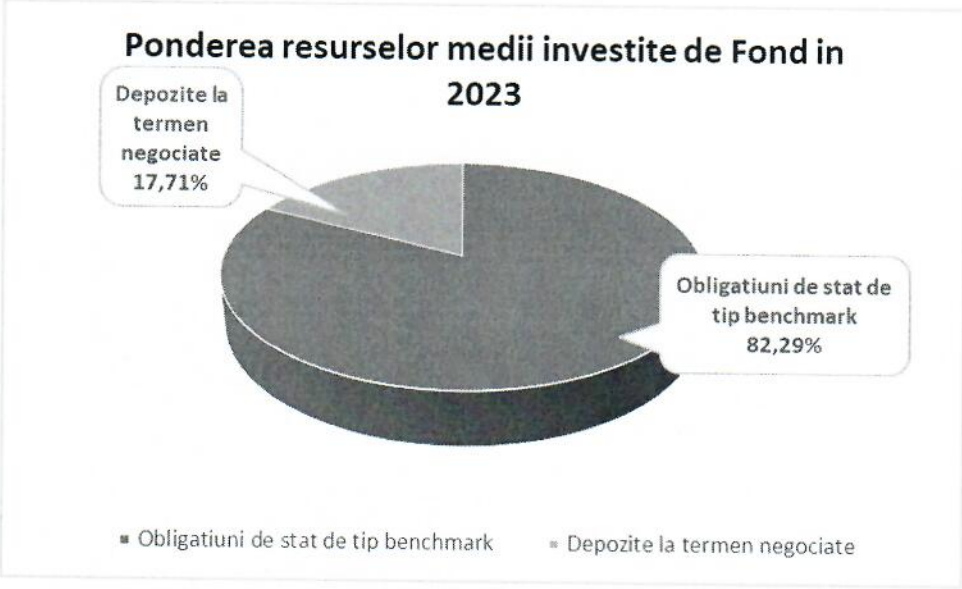
Investirea resurselor financiare ale Fondului în anul 2023 s-a efectuat în obligațiuni de stat de tip benchmark şi depozite la termen negociate.

În ceea ce privește randamentul mediu obținut de Fond în 2023, acesta a fost de **4,90% (Tabelul nr.12).**

Resursele administrate de Fond destinate compensarii la 31.12.2023 sunt în suma de 26.183.866 lei, fiind compuse din contribuțiile anuale şi contributiile inițiale încasate în perioada 2005-2023, ajustate cu plățile/recuperările aferente evenimentelor compensatorii.

Tabelul nr.12 – RESURSELE MEDII INVESTITE ŞI RANDAMENTUL MEDIU ANUAL PE TIPURI DE INSTRUMENTE ÎN 2023

Tipuri de plasamente	Resurse medii investite (lei)	Randament mediu (%)
Obligațiuni de stat de tip benchmark	21.556.539,99	4,53%
Depozite la termen negociate	4.639.805,35	6,65%
Total	**26,196,345.34**	**4,90%**



În anul 2023, resursele Fondului au fost investite în cea mai mare parte în obligațiuni de stat de tip benchmark (82,29%) şi în depozite la termen negociate şi overnight (17,71%).

3. Strategia pentru anul 2024

Obiectivele Fondului pentru anul 2024 au fost stabilite în funcție de estimările Fondului și de riscurile identificate.

3.1 Estimări pentru anul 2024

- Consiliul guvernatorilor a decis, în cadrul ședinței din data de 7 martie 2024, menținerea nivelurilor actuale ale celor trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE și este hotărât să asigure revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu. Pe baza evaluării sale actuale, Consiliul guvernatorilor consideră că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE se situează la niveluri care, menținute pe o durată suficient de îndelungată, vor contribui substanțial la acest obiectiv.
- Rata anuală a inflației a coborât în decembrie 2023 la 6,6 la sută, în linie cu previziunile BNR, pe fondul decelerării creșterii prețurilor alimentelor procesate și al accentuării declinului în termeni anuali al prețurilor energiei.
- Conform proiecțiilor din luna martie 2024, inflația se va tempera din nou pe seama atenuării în continuare a presiunilor din partea costurilor și a impactului întăririi politicii monetare, deși într-un ritm mai modest față de anul 2023. Presiunile inflaționiste din partea costurilor ar trebui să se reducă în continuare, anticipându-se că perturbările transportului maritim din Marea Roșie vor avea doar un impact limitat în sensul creșterii. Pe măsură ce prețurile produselor energetice scad, evoluțiile robuste ale costurilor cu forța de muncă ar trebui să reprezinte principalul factor determinant al inflației exclusiv produse energetice și alimente.
- Principalele cotații ale pieței monetare interbancare au înregistrat mici scăderi spre finele lui octombrie, după relativa stabilitate din lunile precedente. Totodată, randamentele titlurilor de stat și-au accentuat corecția descendentă în perioada recentă – în linie cu evoluțiile din economiile avansate și din regiune, în contextul așteptărilor revizuite ale investitorilor privind perspectiva ratei dobânzii Fed și al calmării temerilor generate pe piața financiară internațională în prima parte a lunii octombrie de escaladarea tensiunilor geopolitice.
- În această conjunctură, dar și pe fondul atractivității relative încă ridicate a plasamentelor în monedă națională, cursul de schimb leu/euro s-a cvasi-stabilizat pe palierul mai înalt atins la mijlocul lunii septembrie. Totodată, moneda națională și-a stopat tendința de depreciere față de dolarul SUA din lunile precedente, în condițiile întreruperii trendului de întărire a acestuia pe piețele financiare internaționale.
- Prognoza actualizată reconfirmă perspectiva continuării scăderii ratei anuale a inflației de-a lungul următorilor doi ani, pe o traiectorie mai ridicată însă în 2024 decât cea previzionată anterior, dar ușor mai joasă pe parcursul trimestrelor ulterioare. Astfel, rata anuală a inflației este așteptată să se mărească în debutul anului viitor – sub impactul majorării și introducerii unor taxe și impozite, și să descrească gradual în următoarele trimestre, dar să-și accelereze scăderea în 2025, coborând în interiorul intervalului țintei la finele orizontului prognozei.

Sursa: Banca Națională a Romaniei (www.bnro.ro) - https://bnro.ro/page.aspx?prid=23401

3.2 Principalele riscuri identificate

În cursul anului 2023 au fost efectuate 16 revizuiri ale riscurilor înregistrate în Registrul Riscurilor Fondului. În urma acestora, a fost deschis un risc general - Riscul 38/19.05.2023 - risc extern cauzat de neplata contribuțiilor și cotizațiilor unor participanți ai Fondului, care a fost închis în data de 06.06.2023 când s-a făcut reanalizarea riscului, au fost plătite toate contribuțiile și cotizațiile, prin urmare riscul a fost închis. La finele anului 2023, au rămas deschise 13 riscuri generale. Pentru marea majoritate a acestora expunerea la risc a rămas neschimbată, iar expunerea la un risc a fost închisă (Riscul 33/10.03.2020).

De menționat că Riscul 33/10.03.2020 (risc operațional ce decurge din posibilitatea absentării personalului din motive medicale în condițiile manifestării pandemiei cu COVID-19) a fost închis; conform datelor publicate de OMS în data de 05.05.2023. Comitetul de Urgență al OMS s-a întrunit pentru cea de-a 15-a oară și a recomandat declararea sfârșitului urgenței de sănătate publică de interes internațional. Astfel, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat sfârșitul COVID-19 ca urgență de sănătate globală.

Riscul (13/23.05.2014) este riscul de a nu recupera suma platită investitorilor Harinvest (4.361.012 lei) și Eurosavam (76.734 lei) conform Listelor de plată aprobate de către Consiliul de Administrație în data de 27.02.2015 (lista de plata a investitorilor Eurosavam) și în data de 21.09.2015 (lista de plata a investitorilor Harinvest). După plata investitorilor, Fondul trebuie să recupereze sumele menționate anterior. Riscul 13/23.05.2014 a fost analizat/controlat în data de 08.09.2023. Având în vedere opinia departamentului juridic al Fondului privind evoluția dosarului în instanță, notăm faptul că referitor la Eurosavam „față de închiderea procedurii de insolvență, Fondul nu mai are posibilitatea recuperării sumelor achitate în cadrul procedurii de compensare". Prin urmare, având în vedere ponderea sumei de recuperat de la Eurosavam în total sumă de recuperat, la reanalizarea acestui risc se va ține cont doar de dosarul nr. 129D/P/2013 (Harinvest).

Riscul 13/23.05.2014 este un risc care se urmărește până la finalizarea factorului de risc, respectiv recuperarea banilor/ sentința definitivă în cazul dosarelor menționate mai sus. Expunerea la Riscul 13/23.05.2014 a scăzut la ultima analiză, ca urmare a faptului că a trecut o perioada mai lungă de la evenimentele de compensare. Riscul este evaluat/controlat ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an.

Expunerea la Riscul 28/10.05.2017 (risc de resurse umane / risc operațional cauzat de posibila lipsă a personalului calificat) a fost redusă conform analizei/controlului din 23.09.2022 ca urmare a faptului ca în cadrul departamentelor neexternalizate posturile sunt dublate de personal (în cadrul fiecărui departament sunt angajate două persoane).

Expunerea la Riscul 19/22.06.2015 (risc de deteriorare a mediului financiar-bancar) s-a menținut la același nivel, având în vedere hotărârile Consiliului de administrație al BNR de menținere a ratei de dobândă de politică monetară stabilită în luna ianuarie 2023, la 7.00% pe an, pe tot parcursul anului.

Cele mai recente date şi analize indică o încetinire uşoară a ritmului trimestrial al PIB în trimestrul IV 2023, implicând totuşi o creştere economică mai solida în termeni anuali în acest interval decât cea previzionată anterior.

3.3. Obiectivele Fondului pentru 2024

Obiectivele Fondului pentru anul 2024 sunt:

- Menținerea în siguranță a resurselor Fondului;
- Menținerea capacității de compensare;
- Menținerea cooperării internaționale în vederea schimbului de experiență;
- Dezvoltarea cooperării cu participanții Fondului şi instituțiile de reglementare în vederea aplicării legislației incidente şi totodată atragerea de noi participanți.

- **Menținerea în siguranță a resurselor Fondului**

În anul 2024, Fondul urmează să investească resursele financiare în instrumente cu grad mare de siguranță, respectiv titluri de stat emise de statul român şi depozite bancare la instituții de credit în linie cu Strategia privind expunerea financiară a resurselor Fondului aprobată de Consiliul de administrație.
Având în vedere faptul că atât economia europeană, cât şi cea mondială, se află într-o situație destul de incertă în ceea ce priveşte evoluția viitoare, se intenționează să se țină sub observație extrem de atentă fiecare investiție a resurselor Fondului.

- **Menținerea capacității de compensare**

Având în vedere situația economică incertă la nivel global şi perspectivele pentru anul 2024, Fondul trebuie să se asigure ca nivelul resurselor rămâne la un nivel suficient pentru administrarea unei scheme de compensare solide şi, cu timpul, să crească capacitatea de compensare.
Ca urmare a cazurilor de compensare din perioada 2015-2019, resursele administrate de Fond s-au diminuat dar prin contribuțiile colectate ulterior s-au recuperat sumele compensate. Totodată, Fondul va încerca, prin mijloacele legale de care dispune, să recupereze suma platită drept compensare investitorilor Harinvest S.A. si Mobinvest S.A.

- **Menținerea cooperării internaționale în vederea schimbului de experientă**

Pentru a-şi îndeplini acest obiectiv, Fondul îşi propune să mențină colaborarea cu Forumul European al Asiguratorilor de Depozite (European Forum of Deposit Insurers – E.F.D.I.), în scopul obținerii de informații privind gestionarea cazurilor de compensare din alte state membre ale Uniunii Europene şi în scopul îmbunătățirii cadrului legislativ aplicabil Fondului şi a măsurilor prevăzute în cazul apariției de cazuri de compensare şi eventual, să participe prin reprezentanții săi la conferințele/studii de interes pentru Fond. Experiența acumulată de Fondurile partenere membre ale E.F.D.I. poate fi folosită în îmbunătățirea activității şi a modului de organizare a Fondului.

- **Dezvoltarea cooperării cu participanţii Fondului şi atragerea de noi participanţi**

  Fondul isi propune contruirea unui parteneriat de încredere cu participanţii săi prin furnizarea de informaţii complete, consiliere în modul de întocmire a raportărilor, comunicare permanentă, deschidere la propunerile formulate privind normele şi reglementările Fondului.

  Totodată se efectuează demersuri permanente privind atragerea de noi participanţi, cu precădere din rândul instituţiilor de credit, demersuri care s-au concretizat prin cooptarea a cinci noi participanţi în perioada 2022-2023.

4. Situaţiile financiare pentru anul 2023

Activitatea financiară a Fondului a fost analizată de Consiliul de administraţie pe baza situaţiilor prezentate de conducerea Fondului privind încasarea contribuţiilor, investirea resurselor financiare şi modul de realizare a cheltuielilor curente.
Fondul de Compensare a Investitorilor a întocmit situaţiile financiare anuale conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

4.1 Situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2023

La finele anului 2023, totalul activelor era de 26.980.867 lei, sumă alcătuită, în principal, din obligaţiuni emise de Ministerul Finanţelor Publice, deţinute pe termen lung, depozite la bănci comerciale (constituite din contribuţiile iniţiale, contribuţiile anuale), titluri de stat pe piaţa primară şi secundară şi disponibil în conturi la instituţiile de credit.
Datoriile în sumă totală de 26.271.728 lei reprezintă în cea mai mare parte contribuţiile participanţilor (iniţiale şi anuale) rămase după plata compensaţiilor.
Suma capitalurilor proprii este de 709.139 lei şi este constituită din rezerve şi rezultatul exerciţiului financiar aferent anului 2023.
Situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2023 este prezentată în Anexa nr. 4.

4.2 Contul de profit şi pierdere la data de 31 decembrie 2023

Contul de profit şi pierdere a fost întocmit pe baza înregistrărilor contabile privind veniturile realizate şi cheltuielile efectuate.
Veniturile înregistrate in anul 2023 în sumă totală de 1.778.718 lei se compun în cea mai mare parte din venituri operationale (1.722.661 lei), care reprezintă venituri din dobânzi pentru plasamentele efectuate din resurse administrate, contribuţii iniţiale încasate de la noii participanţi ai Fondului şi cotizaţii pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare.
Cheltuielile realizate în sumă totală de 1.524.493 lei sunt în principal cheltuieli operaţionale în sumă de 1.479.196 lei. Majoritatea sunt cheltuieli cu serviciile executate de terţi, cheltuieli pentru chirii şi întreţinere, cheltuieli cu plata salariilor personalului, indemnizaţiile consiliului de administraţie şi a directorului general, precum şi alte obligaţii comerciale.
Contul de profit şi pierdere este prezentat în **Anexa nr. 5**.

4.3 Situaţia modificării capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2023

Suma totală a capitalurilor proprii la 31 decembrie 2023 (709.139 lei) a crescut faţă de sfârşitul anului 2022 (454.914 lei) datorită înregistrării pe parcursul anului 2023 a unui rezultat al exerciţiului pozitiv in sumă de 254.225 lei.

Situaţia modificării capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2023 este prezentată în **Anexa nr.6**.

Anexa nr. 1 - Lista participanţilor Fondului la 31 decembrie 2023

I	Societăţi de servicii de investitii financiare
1	BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.
2	BT CAPITAL PARTNERS S.A.
3	BURSA ROMANA DE MARFURI S.A.
4	ESTINVEST S.A.
5	FINACO SECURITIES S.A.
6	GOLDRING S.A.
7	IFB FINWEST S.A.
8	INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
9	INTERFINBROK CORPORATION S.A.
10	MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
11	INVESTIMENTAL S.A.
12	SHARE INVEST S.A.
13	PRIME TRANSACTION S.A.
14	BRK FINANCIAL GROUP S.A.
15	SWISS CAPITAL S.A.
16	TRADEVILLE S.A.
17	VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.
18	VOLTINVEST S.A.

II	Instituţii de credit
1	ALPHA BANK ROMANIA S.A.
2	BCR S.A.
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
4	CEC BANK S.A.
5	FIRST BANK S.A
6	SALT BANK S.A.
7	OTP BANK S.A.
8	PATRIA BANK S.A.
9	RAIFFEISEN BANK S.A.
10	UNICREDIT BANK S.A.
11	GARANTI BANK S.A.

III	Societăţi de administrare a investiţiilor
1	CERTINVEST S.A.
2	ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.
3	RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
4	OTP ASSET MANAGEMENT S.A.

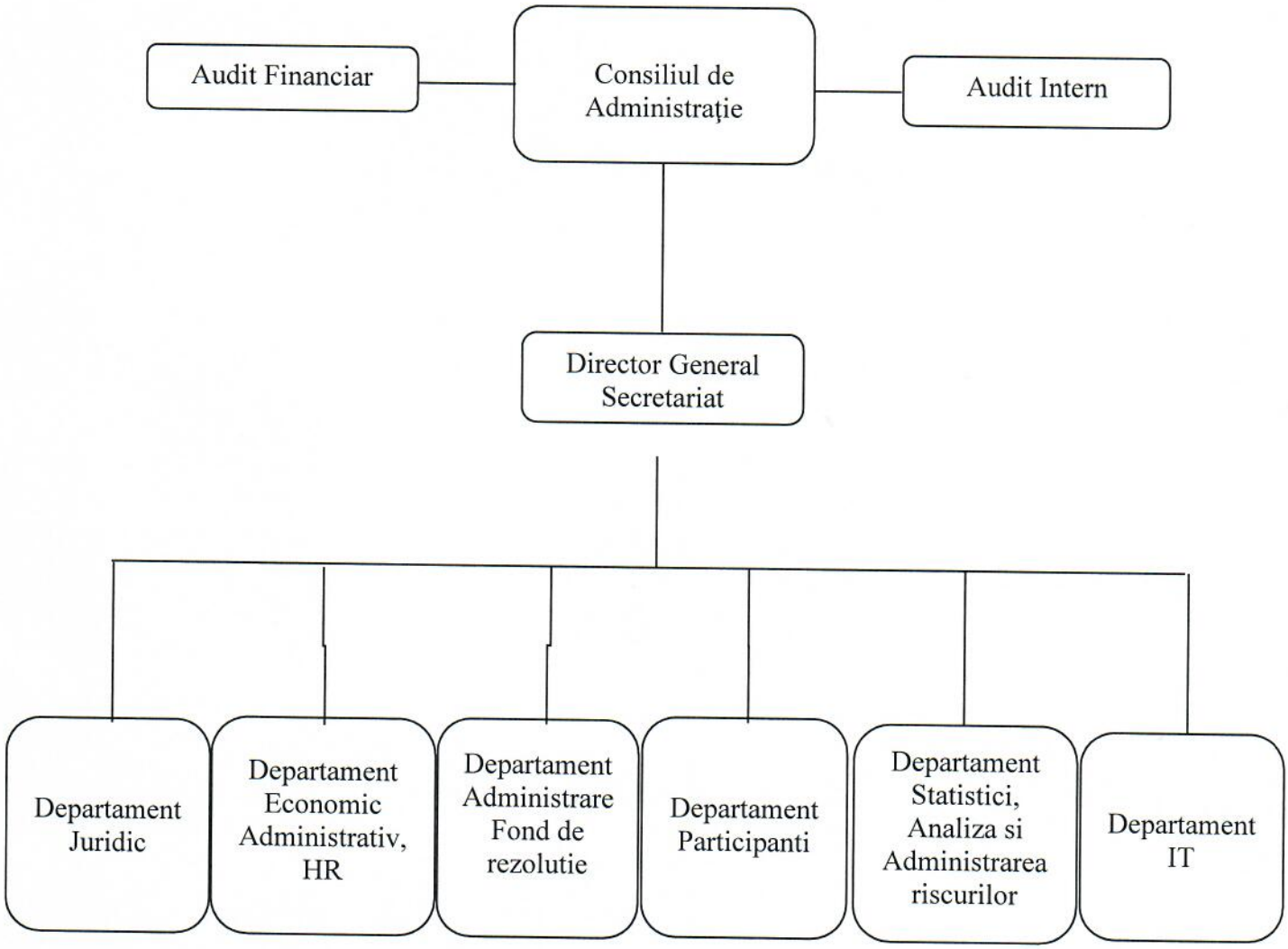
Anexa nr. 2 - Modalitatea de calcul a contribuției anuale

Odată cu emiterea de către A.S.F. a Regulamentului nr. 10/2022 şi publicarea in Monitorul Oficial nr. 511, în data de 24.05.2022, a Procedurii nr. 1 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligațiilor la fond, contribuția anuală datorată de participanții Fondului se determină având ca baza de calcul investiție compensabilă care cuprinde instrumentele financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacționate, inclusiv cele tranzactionate OTC) şi/sau fondurile băneşti deținute în numele investitorilor compensabili. În legatură cu prestarea de servicii şi activitați de investiții, cu excepția titlurilor de stat emise de Statul român prin Ministerul Finanțelor, în limita plafonului de compensare.

Din punct de vedere al cuantumului aferent contribuției anuale pe care Fondul este obligat să îl colecteze într-un an de la participanții săi se face referire în Regulament, respectiv acesta trebuie să fie stabilit astfel încât valoarea totală a acestor contribuții, împreuna cu resursele pentru compensare aflate în posesia Fondului, să se situeze la un nivel cuprins între 0,5% şi 0,8% din baza de calcul al contribuțiilor anuale, determinată în conformitate cu procedurile la propunerea Fondului şi cu aprobarea A.S.F., fără însă ca valoarea totală a contribuțiilor anuale să fie mai mică de 0,05% din baza de calcul al contribuțiilor anuale.
Titlurile de stat emise de Statul român prin Ministerul Finanțlor nu sunt luate în calcul la determinarea bazei de calcul al contribuțiilor anuale.

Până la data de 15 februarie a fiecărui an calendaristic, Consiliul de administrație al Fondului stabileşte nivelul procentual, cu aprobarea A.S.F., nivel pe baza căruia se stabilesc contribuțiile anuale totale datorate de participanții Fondului. După aprobarea de catre A.S.F., dar nu mai târziu de data de 15 aprilie, Consiliul de administrație aprobă cota procentuală care se aplică bazei de calcul al contribuției anuale, urmând apoi comunicarea acesteia către participanții Fondului şi notificarea A.S.F. Contribuția minimă a unui participant la Fond pentru anul 2024 este de 600 de euro.
Termenul maxim de plată pentru contribuția anuală este stabilit conform Art.11 alin. (1-3) din Procedura nr.1 a Fondului.

Anexa nr. 3 – Organigrama Fondului



Anexa nr. 4 – Situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2023

	31.12.2023	31.12.2022
Active		
Numerar şi echivalente de numerar	685.300	464.960
Active financiare contabilizate la cost amortizat	1.561	1.698
Active financiare contabilizate la cost amortizat - restrictionate	22.748.075	17.746.813
Depozite la bănci - restricţionate	3.483.279	6.915.253
Creanţe şi alte active	39.356	133.785
Imobilizări corporale şi necorporale	15.341	3.891
Drepturi de utilizare a activelor din leasingul operaţional	90.348	102.185
Total active	**27.063.260**	**25.368.585**
Datorii		
Datorii comerciale	87.862	78.436
Datorii aferente contractelor de leasing	82.393	113.695
Contribuţii colectate de la participanţi	26.183.866	24.721.540
Total datorii	**26.354.121**	**24.913.671**
Capital		
Alte rezerve	454.914	253.809
Rezultatul exerciţiului	254.225	278.261
Rezultatul reportat nerepartizat	-	(77.156)
Total capitaluri proprii	**709.139**	**454.914**
Total datorii şi capitaluri proprii	**27.063.260**	**25.368.585**

Anexa nr. 5 - Contul de profit şi pierdere la data de 31 decembrie 2023

	2023	2022
Venituri operaţionale	1.722.655	1.489.041
Alte venituri	6	4.048
Total venituri operaţionale	**1.722.661**	**1.493.089**
Cheltuieli administrative	(956.771)	(817.494)
Cheltuieli cu servicii prestate de terţi	(228.698)	(219.086)
Alte cheltuieli operaţionale	(293.727)	(170.977)
Profit/(Pierdere) operaţională	**243.465**	**285.532**
Venituri / (cheltuieli) financiare nete	10.760	(7.271)
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	**254.225**	**278.261**
Profit/(Pierdere) aferentă anului	**254.225**	**278.261**
Rezultatul global total aferent anului	**254.225**	**278.261**

Anexa nr. 6 - Situaţia modificării capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2023

	Capital social	Prime de capital	Rezerva legală	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total Capitaluri proprii
Sold la 1.01.2022	**-**	**-**	**-**	**253.809**	**(77.156)**	**176.653**
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Rezultatul global total aferent anului	-	-	-	-	278.261	278.261
Sold la 31.12.2022	**-**	**-**	**-**	**253.809**	**201.105**	**454.914**
Sold la 1.01.2023	**-**	**-**	**-**	**253.809**	**201.105**	**454.914**
Alte rezerve	-	-	-	201.105	(201.105)	-
Rezultatul global total aferent anului	-	-	-	-	254.225	254.225
Sold la 31.12.2023	**-**	**-**	**-**	**454.914**	**254.225**	**709.139**

Anexa nr. 7 – Raportul auditorului financiar

Raportul auditorului independent **MAZARS ROMANIA**

Către Consiliul de Administrație al Fondului de Compensare a Investitorilor
Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale Fondului de Compensare a Investitorilor („Fondul" sau „FCI"), cu sediul social în Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 4, sector 1, București, România, având codul de identificare fiscală 45084419, care cuprind situația poziției financiare la data de 31.12.2023, contul de profit sau pierdere și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și note la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS") și în conformitate cu Norma 39/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară („ASF") pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările ulterioare („Norma ASF 39/2015"). Situațiile financiare individuale menționate se referă la:
   - Total active nete: 709.139 lei,
   - Profitul net al exercițiului financiar: 254.225 lei
2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Fondului la data de 31.12.2023, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu IFRS și Norma ASF 39/2015.

Baza pentru opinie

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene („Regulamentul nr. 537/2014") și Legea nr. 162/2017 („Legea''). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Fond, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili („Codul IESBA") și conform celorlalte cerințe etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit și celelalte cerințe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblu şi în formarea opiniei noastre asupra acestora şi nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. Considerăm că aspectele descrise mai jos reprezintă aspectele cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru.

Aspect cheie de audit	**Proceduri de audit realizate pentru a adresa aspectul cheie de audit**
Adecvarea fondului pentru compensare	
Aşa cum este prezentat în Notele 7 şi 13 la situaţiile financiare anexate, FCI a efectuat în anii 2015, 2016 şi 2019 plăţi compensatorii semnificative în urma falimentului, respectiv a insolventei, a trei companii de investiţii financiare, plăţi care au diminuat soldul fondului de compensare. Fondul nu mai prevede efectuarea de noi astfel de plăţi în anul 2024. Având în vedere rolul FCI de organism de compensare şi datorită importanţei adecvării şi completitudinii fondului de compensare, considerăm că acesta este un aspect cheie de audit.	Procedurile realizate pentru a obţine o asigurare rezonabilă cu privire la adecvarea şi suficienţa fondului de compensare au fost următoarele: • înţelegerea detaliată a modului de calcul a contribuţiilor la fondul de compensare şi a procesului de compensare; • inspectarea documentelor justificative relevante; • efectuarea de proceduri analitice şi de detaliu; • revizuirea plăţilor compensatorii efectuate după sfârşitul exerciţiului financiar, dacă a fost cazul; • obţinerea de scrisori de confirmare de la avocaţii / casele de avocatură cu care FCI a colaborat în cursul anului 2023 cu scopul de a identifica alte riscuri potenţiale care ar putea rezulta în diminuarea semnificativă a fondului de compensare şi nereflectate în situaţiile financiare ale Fondului la 31.12.2023.

Responsabilitatea conducerii şi a persoanelor responsabile cu guvernanţă pentru situaţiile financiare

5. Conducerea Fondului este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS şi Norma ASF 39/2015 şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

6. În procesul de întocmire a situaţiilor financiare, conducerea este de asemenea responsabilă pentru aprecierea capacităţii Fondului de a-şi continua activitatea, prezentând în notele

explicative la situaţiile financiare, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activităţii, şi pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze Fondul sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operaţiuni.

7. Persoanele responsabile cu guvernanţă sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Fondului.

Responsabilitatea auditorului in legatura cu auditul situatiilor financiare

8. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.

9. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, exercităm raţionamentul profesional şi ne menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

   - Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă individuale, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern.

   - Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Fondului.

   - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii efectuate de către conducere.

   - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului continuităţii activităţii în contabilitatea Fondului şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Fondului de a-şi continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă,trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii ulterioare raportului de

audit pot determina Fondul să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele importante într-o manieră care asigură prezentarea fidelă.

10. Ca parte din procesul de audit, comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria de acoperire a auditului și programul desfășurării acestuia, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

11. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

12. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementarile interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm ca un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Administratorii Fondului sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu cerințele articolelor 8 - 13 din Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF 39/2015, a unui raport al administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare ale Fondului.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare anexate nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare ale Fondului la 31.12.2023, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de articolele 8 - 13 din Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF 39/2015;
c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 cu privire la Fond și la mediul

acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizăm următoarele informații în raportul nostru independent de audit, care sunt necesare în plus față de cerințele Standardelor Internationale de Audit:

Numirea auditorului si durata misiunii

Am fost numiți auditorii Fondului inițial de Adunarea Generală a Acționarilor („AGA") din data de 17.05.2017 în vederea auditării situațiilor financiare ale Fondului pentru exercițiile financiare 2017-2019, şi de către AGA din data de 25.05.2020 (FCI fiind organizat la ambele date menționate ca SA – societate pe acțiuni, înaintea schimbării formei sale de organizare în 2021) în vederea auditării situațiilor financiare întocmite de Fond pentru exercițiile financiare 2020 - 2021. Ulterior, am fost numiți auditorii Fondului de Consiliul de Administrație („CA") din data de 18.07.2022 în vederea auditării situațiilor financiare ale Fondului pentru exercițiile financiare 2022-2023. Durata totală neîntreruptă a misiunii noastre este de 7 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2017 până la 31.12.2023.

Consecventa cu Raportul Suplimentar prezentat Consiliului de Administratie

Confirmăm că opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare exprimată în prezentul raport este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Consiliului de Administrație al Fondului (în lipsa unui Comitet de Audit), pe care l-am emis la data de 19.04.2024, în conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Furnizarea de servicii care nu sunt de audit

Declarăm că nu am furnizat pentru Fond servicii interzise care nu sunt similare auditului, menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. În plus, nu am furnizat pentru Fond alte servicii care nu sunt de audit.

Vasile Andrian
Auditor inregistrat in Registrul public electronic cu nr. 1554 / 2004

În numele: Mazars Romania SRL
Societate de audit inregistrata in Registrul public electronic cu nr. 699 / 2007

Sorin-Iulian Cioaca
Administrator, Preşedinte CA

Costel-Bogdan Movileanu
Director General